

1500346-81.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158710/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18456030 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1579/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2158710 - DEL.POL.SALTO, 1579/21/610 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500346-81.2021.8.26.0569 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-81.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158710/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18456030 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1579/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2158710 - DEL.POL.SALTO, 1579/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RAFAEL LUIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

FELIPE RAFAEL LUIZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 11 de junho de 2021, por volta de 23h10min, na Rua Senador Vergueiro, altura do número 2.352, Jardim Santa Efigênia, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 34 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 45,28g (quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ocorre que o réu se encontrava na posse das drogas defronte ao "Bar do Corinthiano" (conhecido ponto de tráfico de droga) e ao avistar uma viatura da Guarda Civil Municipal em patrulhamento pelo local ingressou no referido bar, o que chamou a atenção dos servidores públicos. Na sequência o denunciado se sentou em uma mesa e dispensou um maço de cigarros debaixo da cadeira, tudo o que foi visualizado pelos guardas civis

municipais. Diante das fundadas suspeitas da prática de crime permanente e verificada a justa causa, iniciou-se a abordagem. Nesse ínterim, o réu jogou sobre a mesa a quantia de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais). Nada de ilícito foi encontrado em poder dele. O maço de cigarro dispensado foi localizado e continha 34 (trinta e quatro) porções de "cocaína". Em razão disso o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, donde a Autoridade Policial ratificou a prisão.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 100/104). Após, a denúncia foi recebida e foi determinada a citação (fls. 138/139).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais, nos quais requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Acrescentou que a materialidade e a autoria delitiva restaram provadas na instrução processual. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 e fixação do regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

Há prova da materialidade delitiva, conforme se vê do auto de exibição e apreensão (fl. 05) e dos laudos de constatação preliminar e toxicológico (fls. 06 e 105/107)

A autoria é igualmente inconteste.

Os guardas municipais Marcos Roberto e Anselmo contaram em juízo, sob o crivo do contraditório, que, o réu se encontrava na posse das drogas defronte ao "Bar do Corinthiano" (conhecido ponto de tráfico de droga) e ao avistar uma viatura da Guarda Civil Municipal em patrulhamento pelo local ingressou no referido bar, o que chamou a atenção dos servidores públicos. Na sequência o denunciado se sentou em uma mesa e dispensou um maço de cigarros debaixo da cadeira, tudo o que foi visualizado pelos guardas civis municipais. Diante das fundadas suspeitas da prática de crime permanente e verificada a justa causa, iniciou-se a abordagem. Nesse ínterim, o réu jogou sobre a mesa a quantia de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais). Nada de ilícito foi encontrado em poder dele. O maço de cigarro dispensado foi localizado e continha 34 (trinta e quatro) porções de "cocaína". Em razão disso o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Conforme se denota dos autos, o depoimento dos Guardas Municipais são uníssonos e harmônicos entre si e com o contexto probatório elencado nos autos. Suas versões acerca dos fatos mostram-se coesas e ricas de detalhes.

Ressalva-se que o mero fato de terem participado da prisão do réu, por si só, não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que estão em plena harmonia entre si e com as demais provas dos autos.

O réu, interrogado, confessou a prática do delito.

A coerência entre os depoimentos dos guarda municipais, em consonância inclusive com a confissão do acusado, traduz-se em importante auxílio na convicção do Juízo. Verifica-se que a maneira como os entorpecentes estavam acondicionados (em porções unitárias, prontas para a venda) e o local onde estava armazenado são grandes indicativos da prática do tráfico de entorpecentes.

Diante desse conjunto probatório, de rigor a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosagem da pena.

Atendendo-se aos requisitos do artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais. As demais circunstâncias lhe são favoráveis. Sendo assim, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública e que o réu confessou os fatos. Assim, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei

11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados nesta esta ação penal e CONDENO o réu FELIPE RAFAEL LUIZ, com fulcro no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06.

Diante da primariedade do réu e da quantidade de pena aplicada, fixo regime inicial ABERTO.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, bem como considerando a natureza e gravidade do delito.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs.

Faculto ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA